



TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE

Ufficio esecuzioni immobiliari

Procedimento n. 1/2022 R.G.Es.

Il Giudice dell'esecuzione,

vista la relazione depositata dal professionista delegato il giorno 08.08.2025, nella quale lo stesso ha provveduto a segnalare la mancata continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente al pignoramento in relazione ai beni staggiti, in quanto dalla documentazione prodotta si evince che la quota parte degli immobili predetti è pervenuta ai danti causa della società esecutata in forza successione *mortis causa*, ma che, tuttavia, gli stessi non avrebbero provveduto a trascrivere alcuna accettazione di eredità (espressa), ma solo la denuncia di successione realizzata ai fini fiscali;

considerato, in diritto, che:

-nel caso di acquisti *mortis causa* la denuncia di successione non può dirsi sufficiente per garantire la continuità della trascrizione *ex art. 2650 c.c.*, avendo rilievo solo ai fini fiscali, e, piuttosto, in ossequio al disposto dell'art. 2648 c.c., si deve provvedere alla trascrizione della dichiarazione di accettazione (cd. espressa) resa dal chiamato all'eredità e consacrata in un atto pubblico od in una scrittura privata autenticata (co. 2), oppure, in mancanza, qualora il chiamato abbia compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di tale atto, ma solo se predisposta nelle forme sopra indicate (cfr. Cassazione, sezione civile, sentenza 10796/2009);

-nel caso di accettazione cd. tacita, quindi, il creditore procedente può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, co. 2, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ.; mentre, qualora, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che

comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza;

-tale interpretazione è condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in numerose pronunce, ha affermato che: *“in materia di espropriazione immobiliare, e in particolare in materia di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede – debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza”* (così ex multis Cass., sez. III Civile, 26 maggio 2014, n. 11638);

-la mancata regolarizzazione della trascrizione impedisce l'accoglimento dell'istanza di vendita formulata e determina l'improcedibilità dell'espropriazione intrapresa ex art. 567 c.p.c.;

ritenuto, pertanto, che il creditore procedente debba provvedere alla regolarizzazione della trascrizione nei termini sopra illustrati;

ordina

al creditore procedente di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento relazione notarile integrativa da cui risultino le accettazioni delle eredità e

lo stato di trascrizioni e iscrizioni del dante causa degli odierni esegutati, ovvero documentazione attestante la pendenza del giudizio di accertamento di tali acquisti *mortis causa*;

dispone

che il professionista delegato sospenda le operazioni di vendita sino all'acquisizione della suddetta documentazione, segnalando prontamente l'eventuale inottemperanza in cui sia incorso il creditore procedente.

Macerata, 09.08.2025

Il GE

Dott.ssa Filomena Di Gennaro